

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מאי גולן

פ/25/615

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה מחמת מצב כלכלי), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 2 בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988¹, בסעיף 2(א), אחרי "מעמד האישי" יבוא "מצבם הכלכלי".

דברי הסבר

סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988, קובע כי מעסיק לא יפלה בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת העילות המפורטות באותו סעיף – למשל מין, נטייה מינית, הריון, טיפולי פוריות, דת וארץ מוצא. מוצע להוסיף לעילות האסורות עילה נוספת הנוגעת למצבו הכלכלי של העובד או המועמד לעבודה, ובכלל זה היותו בעל רקע של חובות להוצאה לפועל. בדיקת מצבו הכלכלי של מועמד לעבודה גורמת עוול לעובדים שרוצים להתקבל לעבודה ועלולה לגרום לפסילת מועמדותם, על אף שאינה רלוונטית לעניין. לכן, מוצע לאסור על מעסיקים לשקול את מצבם הכלכלי של עובדים או מועמדים לעבודה וזאת בכדי להבטיח שוויון הזדמנויות בעבודה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/24/3570). הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3924). הצעת החוק זוהי לפ/24/3924 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.